

RG 36532-1/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini

nel subprocedimento camerale *ex artt. 35-ter* comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 25/2008 come mod. dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv. con mod. nella l. 9 dicembre 2024, n. 187 e dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. in l. 7 agosto 2026, n. 145

iscritto al n. 36532-1/2026 R.g.

promosso da

nato a

(Tunisia), il

CUI

con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI DANIELA elettivamente domiciliato in VIA G.B. TROMBINI N. 3 21013 GALLARATE presso il difensore avv. VIGLIOTTI DANIELA come da delega in atti

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO
MINISTERO DELL'INTERNO**

RESISTENTI

E con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

ha emesso il seguente

DECRETO

Il giudice, letta l'istanza cautelare formulata dalla difesa di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. Con ricorso depositato il 7 settembre 2026 e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego e di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione di merito del Tribunale, il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, del 1 settembre 2026, notificato il 2 settembre 2026, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, *ex artt. 28-ter*, d.lgs. n. 25/2008, la propria domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, in applicazione di procedura accelerata alla frontiera



di cui agli artt. **43 §1 lett. b)** e **42, § 1, lett. j)** Reg. UE n. 1348/2024. La difesa in particolare ha eccepito:

-la non corretta applicazione della procedura di frontiera, non applicabile in quanto “al momento dell’avvio del procedimento per cui è causa non erano ancora state individuate le zone di frontiera o di transito ai fini della corretta applicazione della procedura accelerata di frontiera” poiché la domanda di protezione è stata registrata il 6.8.2026, momento nel quale non era ancora stato adottato il decreto ministeriale previsto dal nuovo art. 28 bis d. lgs. n. 25/2008, adottato il 21 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2026, richiamando la giurisprudenza del Tribunale di Trieste;

- l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 42 par. 1 lett. j) Reg. cit., in quanto “*il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348), ha valore soltanto indiziario, e non consente l’applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera, atteso che, l’autorità procedente, deve esplicitare concretamente, le ragioni per cui, il richiedente, non rientri in categorie esposte a specifici rischi, e perché, la percentuale, sia effettivamente significativa nel caso esaminato. il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348), ha valore soltanto indiziario, e non consente l’applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera, atteso che, l’autorità procedente, deve esplicitare concretamente, le ragioni per cui, il richiedente, non rientri in categorie esposte a specifici rischi, e perché, la percentuale, sia effettivamente significativa nel caso esaminato*”;

- la genericità della determina presidenziale, contenendo considerazioni che “*potrebbero valere con riferimento a qualsivoglia domanda di protezione posta all’attenzione del Presidente della Commissione. Anzi, a riprova della meccanicità e della standardizzazione adottata in sede di redazione delle determinazioni presidenziali in merito all’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la scrivente, non può esimersi dal rilevare e contestare in questa sede, che, quella relativa al caso che ora ci occupa, sopra già riversata in atti (Doc. 1), riporta un evidente refuso, indicato come tale dal provvedimento di rigetto opposto. Ebbene, detto refuso, afferma, evidentemente ad un’altra domanda di protezione internazionale. Dunque, la determina di cui sopra, non è stata evidentemente redatta con riferimento al caso specifico ora in esame*” (pag. 5 ricorso). Alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione amministrativa, circa problematiche di salute relative ai testicoli e alla pressione, ha eccepito di non avere documentazione medica ma di ritenere che la tematica debba essere approfondita pertanto “*il deducente, deve ritenersi pacificamente rientrare in una specifica “categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %*”;

- la violazione delle garanzie previste per i soggetti vulnerabili, non essendo stato il ricorrente assistito durante il mese di permanenza in Sardegna, presso il CAS a Cagliari dove era ospitato, né adeguatamente assistito successivamente; in particolare ha eccepito la “*violazione dell’art. 21 Reg. 2024/1348, che, come è noto, impone all’autorità accertante di non applicare o di cessare di applicare le procedure*



accelerate e di frontiera quando non può fornire il sostegno necessario, “[...] prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”, e dell’art. 8, commi 3 e 3-bis d.lgs. 25/2008, sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica, e la conseguente applicazione, alla fattispecie che ci occupa, della procedura ordinaria, con tutte le garanzie procedurali ad essa conseguenti”;

- violazione, nel caso di specie, degli obblighi informativi previsti dalla normativa eurounitaria, e l’omissione sia della trasposizione degli atti procedurali in una lingua conoscibile, sia dell’orientamento, assistenza e rappresentanza legale, in particolare in quanto il QR code è stato fornito in sede di colloquio (audizione) davanti alla CT e non prima;

- nullità e/o inesistenza della determina del Presidente della Commissione territoriale in quanto priva di sottoscrizione autografa o digitale, oltre che di attestazione di conformità all’originale.

Per tutti i motivi indicati, la difesa ha dedotto l’applicazione della procedura ordinaria e delle correlate garanzie processuali.

2. La Commissione territoriale di Milano ha depositato la memoria di cui all’art. 35 ter d. lgs. n. 25/2008 nel termine di giorni cinque dalla notificazione del ricorso (cioè in data 14.9.2026, dovendosi considerare che il 13.9.2026 cadeva in un giorno festivo, domenica), regolarmente effettuata dalla Cancelleria in data 8.9.2026. Ha altresì prodotto la seguente documentazione:

- a) Nota della Prefettura di Milano Prot. 0288940 del 26/08/2026 concernente la comunicazione di trasferimento dei migranti (All.1);
- b) Lista indicante i soggetti trasferiti (All.2);
- c) Modulo screening redatto dalla Questura di Cagliari (All.3);
- d) Registrazione domanda Prot. Int. redatta dalla Questura di Cagliari (All.4);
- e) Modello C3 redatto dalla Questura di Milano (All.5);
- f) Determina con relativa relata di notifica e Convocazione Commissione con relativa relata di notifica (All.6);
- g) Autorizzazione di permanenza al CAS del Prefetto di Milano Prot. 0291179 del 29/08/2026 con relata di notifica (All.7);
- h) Relazione sanitaria (All.8) i) Verbale di audizione (All.9);
- j) Provvedimento di rigetto con relata di notifica (All.10).

3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover riqualificare la procedura seguita degli artt. 42, § 1, lett. j) e 43, §1, Reg. UE n. 1348/2024, per i seguenti motivi.

3.1. La scansione temporale del procedimento amministrativo nel caso di specie

§ Dalla documentazione prodotta in atti dalla Commissione territoriale, costituitasi tempestivamente, risulta che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale durante la procedura di screening, in data 2 agosto 2026 (si veda il modulo screening in atti). La Commissione ha altresì prodotto un documento intitolato “Attestazione di manifestazione protezione internazionale” emesso dalla Questura di Cagliari in data 6 agosto 2026, nel quale si dà atto che il richiedente “in data **06/08/2026 ha registrato** la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 27 Reg. (UE) 1348/2024. Pertanto, il titolo ambiguo, che potrebbe far pensare che in data 6 agosto 2026 il ricorrente abbia manifestato la volontà di chiedere asilo è



sconfessato non solo dal contenuto di tale atto, ma altresì dal contenuto del modulo *screening*.

In data 26 agosto 2026 la Prefettura di Milano – UTG – Ufficio Migranti ha emesso una nota avente ad oggetto: *“Trasferimento nr. 21 migranti, preincanalati nella PAF, provenienti da Cagliari in arrivo il 27 agosto 2026 presso il CAS Mancini”* dove si dà atto che *“verranno trasferiti in questa provincia 21 cittadini extracomunitari di genere maschile preincanalati in procedura accelerata di frontiera in attesa di determinazione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”*. La **determina del presidente** della commissione territoriale di **Milano** in forza della quale sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della procedura accelerata obbligatoria alla frontiera prevista dall'art. 45 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2024/1348, è del **28 agosto 2026**.

Va precisato che la Provincia di Milano viene in considerazione non già in quanto la domanda di protezione internazionale sia stata ivi “fatta” quale *“valico della frontiera esterna”* o *“zona di transito”* (ipotesi, questa, prevista dall'art. 43 par. 1 lett. a) Reg. cit.), né quale luogo dove è avvenuto il *“rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna”* (art. 43 par.1 lett. b) Reg. cit.), né quale luogo in cui sia avvenuto lo *“sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso”* (art. 43 par. 1 lett c) Reg. cit.), né, infine, quale luogo in cui sia avvenuta una *“ricollocazione a norma dell'art. 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351* (ai sensi dell'art. 43 par. 1 lett. d) Reg. cit.), bensì quale *“luogo per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera”* secondo la disciplina indicata nell'art. 54 par. 3 Reg. cit.

§ Ulteriori considerazioni devono essere svolte con riguardo alla procedura amministrativa ed ai termini che scansionano ogni fase.

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 25/2008 (in vigore dal 12.6.2026) il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, a determinare i casi di trattazione prioritaria (ai sensi dell'art. 34 § 5 del Regolamento (UE) 2024/1348) e quelli per i quali applicare la procedura accelerata (ai sensi dell'articolo 42 § 1 del Regolamento cit.); la Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte.

Tale disciplina interna deve chiaramente raccordarsi con la normativa europea a monte, cioè con le previsioni di cui all'art. 42 del Regolamento citato, in particolare con la valutazione che l'Autorità accertante (per essa intendendosi *“qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa”* come previsto dall'art. 3 lett. 16) Rg. Cit.) deve fare sulla applicabilità della procedura accelerata (ed in particolare di frontiera). In altre parole, ai sensi dell'art. 42 comma 2 Reg. cit., l'autorità accertante può continuare l'esame della domanda nel merito se esso comporti *“questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata”*. In tal caso, il richiedente è informato del cambio di procedura.

Ragione per la quale la compilazione del modulo C3 precede temporalmente la determina del Presidente della Commissione territoriale, atto, quest'ultimo, che, valutati gli elementi emersi in sede di raccolta delle primarie informazioni, decide se alla domanda del ricorrente debba applicarsi una procedura accelerata, una



procedura accelerata di frontiera o, invece, una procedura ordinaria. Sul punto anche la normativa nazionale (come modificata dal D.L. n. 100/2026 che tuttavia fa coincidere il momento della formalizzazione con quello della registrazione ai sensi dell'art. 17 comma 2), momenti invece distinti ai sensi dell'art. 51 del Regolamento 2024/1348) prevede precise scansioni per la fase preliminare alla determina, contenute negli artt. 26 bis e 26 ter d. lgs. n. 25/2008.

§ Nel caso in esame la determina del presidente della commissione territoriale è stata assunta in data **28 agosto 2026**, mentre il modello C3 è stato compilato in data **31 agosto 2026 a Milano**.

Deve perciò concludersi che, in violazione della disciplina di cui all'art. 42 del Regolamento procedure (letta in combinato disposto con la disciplina nazionale), l'autorità amministrativa ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera senza valutare la domanda di asilo, per la quale la preliminare raccolta delle allegazioni è avvenuta in un momento successivo alla determina del presidente della commissione territoriale.

Tale *vulnus* procedurale inficia, pertanto, la valutazione circa i presupposti dell'applicabilità della procedura accelerata, non potendosi essi fondare soltanto sullo *screening* del richiedente asilo (la cui finalità¹ è anche quella di indirizzare le persone alla procedura di asilo – in generale – o al rimpatrio se non richiedente asilo).

Sul presupposto dell'ipotesi prevista dall'art. 43 § 1 lett b) Reg. cit.

L'autorità amministrativa, con la determina presidenziale, ha ritenuto applicabile la procedura di frontiera in quanto si tratterebbe di un caso rientrante nella disciplina dell'art. 43 § 1 lett b) Reg. cit., ovvero di un caso di *“rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna”*.

Si tratta di una dizione normativa indefinita, ma la cui interpretazione può trarre elementi dal considerando 57 del medesimo Regolamento, ove si statuisce che *“In molti casi le domande sono fatte alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, anche da persone rintracciate in collegamento con un attraversamento irregolare della frontiera esterna, **ossia nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa**, o da persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. [...]”*.

L'ipotesi di cui all'art. 43 §1 lett b) Reg. cit. potrebbe quindi essere interpretata in senso stretto, considerando che il rintraccio debba avvenire nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna (con una coincidenza temporale tra l'attraversamento e il rintraccio) o, secondo un parametro geografico, in prossimità quindi nelle vicinanze della frontiera. Ciò significa che le procedure di frontiera non dovrebbero essere applicate automaticamente alle persone fermate nell'entroterra dopo aver eluso i controlli di frontiera; esse dovrebbero invece applicarsi solo a coloro che vengono fermati immediatamente dopo un attraversamento irregolare presso il confine stesso.

Tale linea interpretativa trova ragione e fondamento in diverse pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea in relazione al fermo o alla scoperta di cittadini di paesi

¹ Si veda Accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne | EUR-Lex



terzi *“in occasione dell’attraversamento irregolare di una frontiera esterna”*: *“Infine, sempre con riferimento a questa seconda fattispecie, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 precisa che il fermo o la scoperta di cittadini interessati di paesi terzi deve avvenire «in occasione dell’attraversamento irregolare» di una frontiera esterna, il che implica, come affermano in sostanza la sig.ra Affum, il governo greco e la Commissione, e come osserva l’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, uno stretto legame temporale e spaziale con tale attraversamento della frontiera. La norma riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle competenti autorità nel momento stesso dell’irregolare attraversamento della frontiera esterna o, successivamente all’attraversamento, in prossimità della frontiera stessa”*(così CGUE in C-47/15, Affum, par. 72)².

§ Nel caso di specie, appare di difficile comprensione l’inquadramento nella già pur articolata fattispecie dell’art. 43 par. 1 lett b) Reg. cit.: invero, non è dato comprendere dalla documentazione in atti dove sia avvenuto il “rintraccio” del richiedente.

La determina del presidente della Commissione territoriale di Milano, che dispone l’adozione della procedura accelerata di frontiera, si limita a dare atto della sussistenza della *“condizione di cui alla lettera B), atteso che la procedura ha preso avvio dal rintraccio del richiedente collegato all’attraversamento irregolare della frontiera esterna”*, così ripetendo pedissequamente il dato letterale normativo, senza tuttavia inquadrarlo nello specifico caso. Nulla viene motivato sul luogo in cui è avvenuto tale “rintraccio”. Gli atti prodotti dalla Commissione territoriale di Milano nel corso del presente giudizio sono stati emessi altresì dalla Questura di Cagliari: sia il modulo di screening, sia la c.d. “attestazione di manifestazione protezione internazionale – Questura di Cagliari”.

Dal modulo screening viene solo indicato, quale motivo di sottoposizione screening, *“non regolari all’ingresso e fermati in attraversamento frontiera esterna di terra, mare o aria”*. L’attestazione di notifica dello screening reca quale luogo di notifica “Monastir” e la data del 5 agosto 2026.

Gli scarni elementi potrebbero portare a ritenere che si tratti di una ipotesi di *“sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso”* ben diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 43 §1 Reg. cit. Invero, non è possibile desumere dagli atti se il richiedente sia stato soccorso in mare e portato a Monastir, o rintracciato direttamente a Monastir, né può desumersi se egli già si trovasse sul territorio da tempo.

Ogni ulteriore eccezione della difesa deve ritenersi assorbita dagli esposti motivi.

§ Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all’art. 43, § 1, lett. b),

² Si veda altresì la Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — *Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib*, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier par. 46 *“Più in particolare, la seconda situazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 implica uno stretto legame temporale e spaziale tra l’arresto o la scoperta di un cittadino di un paese terzo e l’attraversamento di una frontiera esterna. La norma riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle competenti autorità nel momento stesso dell’irregolare attraversamento di una frontiera esterna o, successivamente all’attraversamento, in prossimità della frontiera stessa.*



richiamato dall'art. 45, §1 e 3, Reg. UE n. 1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell'odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto.

In primo luogo, dal punto di vista processuale, il rito seguito nel presente giudizio va modificato, dovendo trovare applicazione l'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-*ter* del medesimo decreto legislativo, sin qui osservato.

In secondo luogo, l'applicazione del diverso rito comporta, quanto all'attuale fase cautelare, di dover applicare il comma 3 dell'art. 35-*bis*, che prevede: «*La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348*». La disposizione da ultimo citata reca, a propria volta, la seguente formulazione: «*3.Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: [...] ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato; [...]*».

Ciò posto, la disapplicazione della procedura accelerata alla frontiera, esclude che, nel caso di specie, possa ricorrere l'eccezione di cui sopra, con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica del ricorso impugnato per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano pronunciando sull'istanza cautelare avanzata da parte ricorrente così provvede:

1. **dà atto** dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;
 2. **dispone** la conversione del rito dall'art. 35-*ter* all'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008;
 3. **dichiara** che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo;
 4. **dispone** l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.
- Si comunichi.

Milano, 20 settembre 2026

Il giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini



